



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 15/14

בענין:

בן חיון שושנה
בן חיון הנרי (חיים)

ע"י ב"כ עו"ד אברהם שטרית
ת.ד. 1041 קרית אתא 28213
טל': 04-8402518, פקס: 04-8408550

הנתובעים

נ ג ז

אברהם שרית
אברהם יעקב

ע"י ב"כ עו"ד מוראד ביקי
ו/או דנה אלקיים
מרח' ביאליק 3, בניין ההנדסה, חיפה
טל': 04-8628810/11, פקס: 04-8628812

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעים שהם בעלים של דירה בבית המשותף ברח' הרב ויינריב 26, טירת הכרמל, המזוהה כחלקה 86 בגוש 10676 (להלן: "הבית/המשותף") הגישו תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית, בה עתרו לצו עשה אשר יחייב את הנתבעים: להסיט את הגדר שבנו בחצר המשותפת באופן שיותיר מעבר שלא יפחת מ-2-1.6 מ' רוחב בין המבנה לבין הגדר, על מנת לאפשר מעבר סביר לתובע המתנייד בכסא גלגלים; להסיר את יריעות הברזנט שהתקינו מעל הגדרות ואת השמשייה שהציבו בחצר; להרוס את משטח הבטון שיצקו בכל שטח החצר; להרוס את המחסן שבנו בחצר ואת המחסן מפחי איסכורית שהציבו; לסלק את עמוד הכדורסל ושערי הכדורגל שהציבו בחצר המשותפת מתחת לחלון דירת התובעים; להסיר מצלמות שהציבו ברכוש המשותף, המצלמות לכיוון דירת התובעים ואת המצלמות שהציבו מעל חלונות דירת התובעים; להרוס את הבניה שבנו מעל גג חדר המדרגות באופן שישב גישה חופשית לגג המבנה; לאטום את פתח היציאה שפתחו מדירתם לגג המשותף ולהימנע מעשיית שימוש באותו גג.
2. לטענת התובעים קיבלו הנתבעים היתר בנייה מותנה בתנאים. אחד התנאים היה: "הריסת המחסן הישן, הגדרות השער ומשטחי הבטון בחצר המשותפת לפני הוצאת היתר הבנייה".

3. הנתבעים הגישו כתב הגנה בו טענו בקצירת האומר: בבית המשותף 4 דירות מתוכן הסכימו 3 בעלי דירות לכל העבודות ברכוש המשותף, לרבות לעבודות הבניה, ועל כן לנתבעים קיים הרוב הדרוש לפי חוק לעבודות שבוצעו; התובעים מטרידים את הנתבעים ומזמינים להם משטרה חדשות לבקרים, תוך התנהגות בריונית ותוקפנית. בגין התנהגות זו גם הותקנו המצלמות ברכוש המשותף; התובעים מנועים מלהעלות טענות כנגד הנתבעים שעה שביצעו בניה ותחמו שטחים משותפים בהיקף נרחב יותר ממה שעשו הנתבעים, ולחילופין יש לראותם כמי שביצעו "הרחבה דומה" כהוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"); הוועדה המקומית לתכנון ובניה אמנם הורתה לנתבעים להרוס את המחסן הבנוי כתנאי להיתר הבניה שלהם אך בדעת הנתבעים להגיש על כך ערר. מחסן זה היה קיים עת רכשו את דירתם והוא אף רשום בלשכת רישום המקרקעין; המחסן מהאיסכורית הוצב למשך תקופת הבניה בלבד וסולק לאחר מכן; לולא העתיקו התובעים, שלא כדין, את הכניסה לדירתם למקומה הנוכחי לא היה נטען לקושי של התובע להגיע עם כסא גלגלים לדירתו שכן הכניסה לדירת התובעים במקור היא מחדר המדרגות; הברזנט מקנה לנתבעים פרטיות בשטח המשותף השייך להם ולא הוכח כי הוא גורם למטרד כלשהו; השמשיה נושא ההליך מתקפלת וניידת ומשמשת את הנתבעים לשם הגנה מהשמש. השימוש בה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

4. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה הגישו הנתבעים (להלן: "אברהם") כתב תביעה שכנגד נגד התובעים (להלן: "בן חיון") בה עתרו לצו עשה אשר יחייב את בן חיון: להרוס מחסן בטון אשר בנו ברכוש המשותף; להסיר את הגדר והשער התוחמים שטח של קומת העמודים של הבית לשימושם הייחודי; להסיר את הרצפה שהניחו תחת חלל קמת העמודים; לאטום את הפתח שפתחו לדירתם ולהסיר את הדלת שהתקינו שם באופן שהכניסה לדירתם תחזור להיות דרך חדר המדרגות המשותף; להסיר מצלמות שהתקינו ברכוש המשותף; להשיב את מצב העמודים לקדמותם.

5. בן חיון הגישו כתב הגנה לתביעה שכנגד בו טענו בתמצית כדלהלן: המחסן נושא ההליך נבנה לפני עשרות שנים ע"י מי שהיו בעלים קודמים לדירת בן חיון, והוא משמש לאחסון כסא הגלגלים של מר בן חיון; שטח הקרקע המשותף מחולק באופן היסטורי בין 4 הדירות בבית המשותף באופן שלכל דירה שטח בחזקה ייחודית. השטח בו מחזיקים בן חיון שנים מצוי בחזקתם הייחודית; פתיחת הפתח החדש לדירת בן חיון היה כורח המציאות נוכח מצבו הרפואי של מר בן חיון בעקבות אירוע מוחי שעבר. הגישה לדירה דרך חדר המדרגות הייתה צרה, ועל כן בעצה אחת עם יועצי נגישות ועם מהנדס העיר הותקנה הכניסה החדשה, והעריה אף סללה על חשבונה שביל גישה בתוך שטח החלקה המוביל אל כניסה זו.

ההליכים בתיק-

6. ביום 25.6.14 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן ממצאי הביקור במקום:

(א) מדובר בבית משותף בן 4 דירות: שתיים בקומת הקרקע ושתיים בקומה הראשונה. דירת אברהם מצויה מעל דירת בן חיון. בקדמת הבית מצויה חצר רחבת ידיים אשר מחולקת לשתיים באמצעות שביל אספלט המחבר בין השביל הציבורי והבית. משני צידי המבנה וכן בעורפו קיימת חצר אשר מחולקת אף היא לשתיים. כל אחד מ-4 בעלי הדירות בבית מחזיק באופן ייחודי באחת החצרות. בעלי דירות הקרקע מחזיקים בחצרות בעורף החלקה שהמשכן בחצר שבצד המבנה ובחלק כלשהו, שנוי במחלוקת, בקדמת המבנה. בעלי הדירות בקומה הראשונה מחזיקים בחצרות שבחזית המבנה למעט שטח כלשהו בסמוך למבנה אשר משמש את בעלי דירות הקרקע.

(ב) עיקר התביעה נסבה סביב החצר המצויה בקדמת המבנה ממזרח לשביל הגישה לבית. חצר זו תחומה מכיוון מזרח ע"י גדר המהווה את גבול החלקה. מכיוון צפון ע"י גדר עץ בגובה של כ-2 מטר. מכיוון מערב ע"י גדר עץ בגובה של כ-2 מטר אשר באמצעה מותקן שער. מכיוון דרום תוחם מחסן בנוי את החצר ומשני צידיו משלימה את התחימה גדר. (להלן: "החצר"). ממערב לשביל קיימת חצר דומה אשר תחומה בהיקפה בגדר רשת וגם אליה מוביל שער.

(ג) בחלקה הדרומי של החצר בנוי מחסן ששטחו מוערך על ידי בשטח של כ-12 מ"ר ובהמשכו נוצק משטח בטון על שטח ניכר משטח החצר..

(ד) בחצר היו פזורים מיטלטלין, לרבות עמוד כדורסל, המשמשים את אברהם. כן ניצבה בחצר שמשייה שגובהה רב ומוערך על ידי בגובה של כ-3 מ'. אמנם השמשייה הייתה סגורה בעת הביקור אך לפי מוטת כנפיה ניכר שהיא גדולת מימדים עת היא נפתחת. לאורך גבולה הצפוני של החצר הייתה תלויה יריעת ברזנט גדולה אשר לא הייתה מתוחה.

(ה) אל דירת אברהם מגיעים דרך חדר המדרגות המשותף. בתקרת חדר המדרגות קיים פתח כוות אדם המוביל לגג. מעל חלק מגג חדר המדרגות הרחיבו אברהם את דירתם באופן שלטענת בן חיון מונע גישה לגג המשותף דרך חדר המדרגות.

(ו) בדירת אברהם נפתח פתח יציאה המוביל אל שטח הגג המשותף באופן שהופך חלק גג זה למרפסת הדירה.

(ז) מתחת לעמודים קיים שטח התחום באמצעות שער וגדרות, שטח זה מהווה גישה לדירת בן חיון, וכן מגיעים דרכו אל חצר המצויה בעורף המבנה, ואשר הצדדים הבהירו כי היא בשימוש הייחודי של בן חיון (להלן: "חלל קומת העמודים").

(ח) בחלל קומת העמודים היו פזורים מיטלטלין המשמשים את בן חיון וכן ניצב שם מחסן בנוי שאני מעריכה את גודלו כלא יותר מ-4 מ"ר. בקומת העמודים נבנה גרם מדרגות רחב אשר מוביל אל דירת בן חיון.

(ט) אל חלל קומת העמודים מוביל שביל אספלט שרוחבו כ-1.3 מטר, והוא תחום משני עבריו: מצפון על ידי המבנה ומדרום ע"י הגדר שבנו אברהם. בחלקו הצפוני של אותו שביל מותקנים בלוני גז.

(י) על קירות הבית וכן על קיר המחסן מותקנות מצלמות. בין הבית ובין המחסן עוברים כבלים של חשמל מתוחים באוויר באורך של כ-10 מ' המשמשים את המצלמות. המצלמה המותקנת על גבי המחסן מכוונת לכיוון דירת בן חיון.

7. ביום 26.6.14, ביום 1.9.14 וביום 18.11.14 התקיימו דיוני הוכחות בהם העידו מטעם בן חיון: הגב' דניאלה פלצ'י, מר אלי קצב והגב' בן חיון שושנה. מטעם אברהם העידו: מר דהן, מר אברהם יעקב, מר אברהם יוסף, מר מוטי סויסה, מר חנא נקארה. אסקור או אפנה אל חלקים מהעדויות בפרק הדיון. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל.

דיון והכרעה-

למקרא חומר הראיות, שמיעת העדים ולאחר שקיימתי ביקור במקום מצאתי לקבל את התביעה העיקרית בחלקה ולדחות את מרבית התביעה שכנגד. אבחן באופן מובחן את הסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית, ולאחר מכן יבחנו הסעדים המבוקשים בתביעה שכנגד.

התביעה העיקרית-

עשיית שימוש בגג המשותף כמרפסת ובנייה מעל חדר המדרגות-

8. אקדים ואציין כי מצערת העובדה שאברהם מצאו לבצע שינויים כה משמעותיים ברכוש המשותף ללא שהקדימו ופנו לקבל לגביהם היתר בנייה. התנהלות מתוקנת מחייבת הוצאת היתר בנייה טרם ביצוע העבודות ולא בנייה והגשת בקשה ללגליזציה לאחריה. הוא הדין בקבלת הסכמות בעלי הדירות נכון היה לקבלן טרם בוצעו העבודות ולא לאחר מעשה. יחד עם זאת, משניתן היתר בנייה

וניתנו הסכמות בדיעבד לבניה אבחן את העבודות לאמור, מהו היקף ההסכמות הדרוש לצורך ביצוען.

9. הבנייה שבנו אברהם מעל חדר המדרגות מהווה חלק אינטגרלי מדירת אברהם שהורחבה. בנוסף פתחו אברהם פתח יציאה מדירתם אל שטח גג שהיה סמוך לדירה ובלתי נגיש לכלל בעלי הדירות בבית, והפכוהו למרפסת של הדירה. לגבי עבודות אלו נתבקש צו עשה אשר יחייב את אברהם להשיב את המצב לקדמותו. אבחן עבודות אלו, האם יש לראות בהן "הרחבת דירה".

10. הוראות הדין בגידרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין. בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". סעיף 71ב(א) מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". בהמשך, הסעיף מקל בדרישה ומורה כי **"..ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."**

11. יש לזכור כי הוראת החוק דנא החליפה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף. ראו סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן סעיף 2(א) לתקנון המצוי.

12. המחוקק היה ער לקושי הנעוץ בכך שאוסף של פרטים, שכולם משיאי אינטרס עצמי, שהשאת האינטרס העצמי שלהם מחייבת שיתוף פעולה, עשויים - בהיעדר כפייה משפטית - לא להצליח לאחד כוחות על מנת להשיג את מטרותם. במצבים שקידום האינטרס המשותף מחייב בהם השתתפות של כולם, צפוי שפרטים ינסו לנצל את עמדת המיקוח המיוחדת שהצורך בהשתתפותם מקנה להם, על מנת לנסות לגרוף לכיסם הפרטי חלק גדול ככל האפשר מהיתרונות ששיתוף הפעולה הקבוצתי עתיד להצמיח. לאור זאת סעיפים 71א'-ד, ובדומה להם תיקוני חוק אחרים בחוק המקרקעין כדוגמת סעיף 59 הדן בהקמת מעלית משותפת ברכוש המשותף, ביטלו את זכות הוטו שהייתה נתונה לכל מיעוט בבית וקבעו כי מלכתחילה יהא דרוש רוב מופחת תוך הוספת תנאים ואיזונים כמו תשלומי איזון, שמירת הזכות לבנות סוכה, זכות ההתנגדות של מי שנפגע מהותית מהחלטה כאמור וכו'. ראו דגן, **קניין על פרשת דרכים** (תשס"ה-2005), עמ' 405, 415. ראו גם ע"א (חי) 1725/05 **דוד נ' נברוצקי** לאמור:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 3589(1)2005). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג'1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

73. בע"א (י-ם) 1415/00, **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם) קבע בית המשפט כי גם מרפסת אשר מהווה חלק אינטגרלי מהדירה יכולה להיחשב כ"הרחבה". וכך קבע בית המשפט בעניין:

"...אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה. בע"א 190/84 דיבון נ' הממונה על המרשם, פ"ד תשמ"ה(ב), 265, פסק כב' הנשיא זילר, כי אין מניעה שדירה תכלול גם שטח בלתי מקורה. (לדיון בפסיקה זו ראו: י. ויסמן, בספרו הנ"ל, עמ' 384-379)".

באופן דומה הבהיר זאת גם המלומד אייזנשטיין, בקובעו:

"במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה...ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה...התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש..." (ההדגשה אינה במקור)

ראו א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי, 223.

74. המסקנה העולה מהאמור היא, כי המרפסת שבנו אברהם בדירתם היא "הרחבה" במובנו של סעיף 71א לחוק, וכך גם החלק שנבנה מעל חדר המדרגות, ומאחר שכך, הרי שבהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק, לצורך בנייתם, יש לקבל את הסכמתם של 75% מבעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

75. אברהם הגישו מסמך הנושא חתימותיהם של בעלים של 3 מ-4 דירות בבית, מוצג 2/נ, אשר זו לשונו: "אנו...נותנים את הסכמתנו לבנייה שבוצעה ע"י ה"ה אברהם שרית

ויעקב כ"כ מאשרים כי הבניה בוצעה בהסכמתנו מראש, אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לשימוש שנעשה ע"י משפחת אברהם ברכוש המשותף שכן כל השכנים בבניין עושים את אותו שימוש. נמצא, אם כן, שאברהם קיבלו הסכמה של 3/4 מבעלי הדירות אשר צמודים להם 3/4 מהרכוש המשותף.

16. בהקשר זה אציין כי אמנם בן חיון טענו כי לא הוכח שמי שחתמו בשם דהאן יהושע ומרים על טופס ההסכמה הם אכן יורשיהם, וכי אחת מ-4 יורשי המנוחים מתנגדת לבנייה אך לא מצאתי לקבל טענה זו. ראשית, קובע סעיף 30(א) לחוק המקרקעין כי: "בעלי רוב החלקים במקרקעין המשותפים רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין ולשימוש הרגיל בהם." לטעמי מתן הסכמות לבנייה ברכוש המשותף ולשימוש ברכוש המשותף נכללים בגדר סעיף זה. שנית, העידו לפניי שניים מבין יורשי המנוחים, ביניהם גם המתנגדת, ואף לא אחד מהם הכחיש את הטענה כי אלו החתומים על מסמך נ/2 הם יורשי המנוחים דהן. לאור האמור מוצאת אני לקבוע כי לאברהם קיימות הסכמות בעלי דירות ברוב הדרוש לצורך בנייה של המרפסת וכן של ההרחבה מעל גג חדר המדרגות.

17. למותר לציין כי קביעתי זו ניתנת בפן הקנייני, ובוודאי שאין בה כדי להכשיר את הבנייה בפן התכנוני.

18. אציין עוד כי לא מצאתי גם לקבל את טענת בן חיון כי הבנייה מעל חדר המדרגות גורמת להם לפגיעה ושוללת מהם גישה לגג המשותף. בעניין זה העיד מר אברהם כי במסגרת הבניה אמנם הוסט פתח היציאה לגג הצידה בכמה ס"מ אך עדיין קיים פתח יציאה לגג. ראו עדותו בעמ' 25 לפרוטוקול שורות 6-8. מר נקארה העיד כי גם דרך הפתח המקורי היו נכנסים מתחת לרעפים ומפרקים כמה רעפים. ראו עדותו בעמ' 36 שורות 18-20. עדותו זו לא נסתרה. לאור זאת לא הוכח לי כי הורע מצבם של מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לגישה לגג המשותף. חיזוק לכך אני גם מוצאת בעובדה ש-3 מ-4 בעלי דירות בבית אישרו את הבניה שכבר נעשתה וכשכבר ניתן להיווכח אם נגרם להם נזק בעטיה, אם לאו.

19. לאור האמור מצאתי לדחות את הבקשה למתן צו עשה בנוגע לשטח הגג שהוסב למרפסת ובנוגע לבנייה מעל גג חדר המדרגות.

הגדרות-

20. אין חולק כי כל חצר הבית המשותף נושא ההליך רשומה כרכוש משותף וכי לא הוצמדו ברישום שטחי חצר. על אף זאת, מחומר הראיות עלה כי קיימת חלוקה היסטורית רבת שנים של החצר בין 4 בעלי הדירות בבית, אשר אותותיה גם ניכרו בשטח במועד הביקור במקום. הגב' פלצ'י, שגרה במקום שנים ארוכות, העידה כי חלק מהחצרות היו תחומות והאחרות ללא תיחום, אך כל בעל דירה ידע איזה שטח שייך לו. ראו עדותה בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 19-20 וכן בהמשך עדותה

בעמ' 5 שורות 15-20. כל העדים אישרו כי על פי החלוקה הנוהגת מרבית שטח החצרות הקדמיות שייך לדירות בקומה הראשונה, וכי את הדירות התחתונות שימשו החצרות העורפיות, החצרות הצידיות ושטח קטן מהחצר הקדמית הסמוך לאותן דירות אשר שימש כמעבר אל עורף המבנה. ראו עדות מר קצב בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 19-22, בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 4-10 ובעמ' 10 לפרוטוקול שורות 14-16, ראו עדות הגב' חיון בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 3-9, ראו עדות מר דהן בעמ' 18 לפרוטוקול שורות 21-23, וראו עדות מר דהן בעמ' 19 שורות 29-33.

21. אין גם מחלוקת בין הצדדים לכך שבן חיון מחזיקים שנים רבות בשימוש ייחודי את החצר בעורף המבנה, המשכה ממזרח למבנה ובקטע כלשהו של החצר בחזית המבנה, ולכך שבחזקתם הייחודית של אברהם צריכה להיות החצר בקדמת המבנה ממזרח לשביל הגישה לבית, למעט קטע מעבר בסמוך למבנה. אף לא אחד מהצדדים ביקש לטרוף הסכמות אלו ונוהג ארוך שנים זה ולבטלן, והצדדים היו ועודם מעוניינים להחזיק כל אחד בשטח חצר בחזקה ייחודית. המחלוקת בין הצדדים נטועה בשאלה מהו רוחב השטח בקדמת דירת בן חיון אשר אמור להיות בחזקתם הייחודית של בן חיון ולשמש אותם, ומהם השימושים אשר רשאי בעל דירה לעשות בחלק החצר אשר בשימושו הייחודי.

22. מהעדויות הרבות שבאו לפניי עלה כי עד בואם של משפחת אברהם למקום, בסביבות שנת 2010 לא הייתה קיימת גדר בין החצר הקדמית לבין המבנה. הפועל היוצא מכך הוא ששביל המעבר המוביל אל דירת בן חיון ואל החצר המשמשת אותם לא היה מוגבל ברוחבו. מר אברהם העיד כי הקים את הגדרות הראשונות בשנת 2010. ראו עדותו בעמ' 22 שורה 13. העד אישר כי לא הייתה קיימת גדר בין המבנה לבין החצר שבשימושו הייחודי והיה קיים שביל, וכי הוא בנה זה שבנה גדר זו לראשונה. ראו עדותו בעמ' 23 שורות 13-17 וכן בעמ' 27 שורות 3-4. עד נוסף מטעם אברהם, מר סויסה, אישר אף הוא בעדותו כי לא הייתה קיימת גדר שחצצה בין המבנה לבין החצר הקדמית. ראו עדותו בעמ' 31 לפרוטוקול שורות 16-23. נמצא אם כן כי עד שאברהם רכשו את דירתם לא היה מוגבל המעבר בצמוד למבנה בגדרות כלשהם.

23. עיון בבקשה להיתר בנייה שהגישו אברהם, ואשר קטע ממנו הוגש וסומן ת/2, מגלה כי בבקשה להיתר הבנייה שלהם הדגישו אברהם שביל ברוחב הנע בין 2.02 מ' ל-2.39 מ'. וגדר רשת שגובהה 1.2 מ'. ראו גם עדות מר נקארה בענין בעמ' 35 לפרוטוקול שורות 27-28, וכן את סדרת התמונות המדגימה את השינויים שנעשו בשטח במרוצת השנים. היות ואברהם בעצמם הם אלו שבנו את גדר הרשת אותה מדד המודד חזקה עליהם שלא היו מתקינים גדר רשת בתוואי כזה אשר מקפח את זכויותיהם.

24. בהדרגה גדל שטח החצר התחומה ע"י אברהם עד שלבסוף נתחמה בגדרות עץ בגובה של 2 מטר התוחמים את החצר בכל היקפה ומותירים שביל מעבר צר ברוחב של כ-1.2 מ' רוחב. הגב' בן חיון הדגישה כי אינה מתנגדת לכך שהחצר שבחזית הבית תתוחם על ידי אברהם בגדר, אלא היא מתנגדת לסוג התיחום, ולכך שהמעבר שיוותר יהיה כה צר. ראו עדות הגב' בן חיון בעמ' 15 שורות 20-28.

25. על אף העובדה שמעדויות מרבית העדים עלה כי לא הייתה גדר שחצצה בין המבנה לבין החצר הקדמית נחה דעתי כי יש לאפשר לאברהם להתקין גדר אשר תתחום את החצר המשמשת אותם. לכך שני טעמים: האחד הוא שנכון לאפשר לאברהם מידה מסוימת של פרטיות והנאה מחצר אשר תשמש רק אותם, שעה שקיימת אפשרות דומה לבעלי דירות אחרים בבית. השני הוא שבשל היחסים העכורים הקיימים בין הצדדים נכון ורצוי להפריד בין הדבקים, ולקבוע גבולות ברורים לגבי השטחים, ומינימום חיכוך ביניהם. לאור זאת, אני מאפשרת לאברהם להקים גדר שתחצוץ בין המבנה לבין החצר. גדר זו תוקם חלף הגדר הקיימת והיא תעבור בתוואי המודגם ב-2/.

26. באשר לחומר ממנו תהא עשויה הגדר שתוקם/תוסט, לא מצאתי לקבוע מסמרות בעניין, ואני מאפשרת לאברהם לבנות את הגדר מכל חומר שימצאו לנכון ובלבד שגובהה של הגדר לא יעלה על 1.5 מ' גובה. הטעם להגבלת הגובה נעוץ בעובדה שלדירת בן חיון קיימים חלונות הפונים לכיוון החצר, הללו מצויים במרחק קטן מ-2.5 מ' מתוואי הגדר שתוקם/תוסט. משכך ועל מנת שהגדר שתוקם/תוסט לא תחסום את הנוף, האוויר או האור הנשקפים מחלונות אלו, לא יעלה גובהה, כאמור, על 1.5 מ'.

27. אציין כי לא נסתרה מעיניי העובדה שיתר בעלי הדירות בבית אישרו הקמת הגדרות במתכונתם הנוכחית. על אף זאת מצאתי להורות על הסרתה של הגדר המצויה בין המבנה לחצר והקמתה מחדש, כמפורט לעיל. בהקשר זה אציין כי אין להלוש שבעלי הדירות בבית, ברוב ככל שיהיה, יאפשרו או יאשררו ביצוען של עבודות אשר יש בהן כדי לפגוע בבעל דירה אחר באותו הבית. וראו בעניין זה את הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין הקובע כי: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת...אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

28. באשר לגובה יתר הגדרות המצויים בהיקף החצר מצאתי להותירן על כנן. גדרות אלו מרוחקים מחלונות דירת בן חיון, ולא מצאתי שיש בהם כדי להוות פגיעה כלשהי לבן חיון. חיזוק למסקנתי זו מצאתי בעובדה שהגדרות בבתי סמוכים אף הם בגובה דומה, ובעובדה שיתר בעלי הדירות בבית אישרו את השינויים שבוצעו ברכוש המשותף, לרבות את הגדרות.

הברזנט והשמייה-

29. הגב' בן חיון העידה כי אברהם התקינו מעל הגדר שגובהה כמעט 2 מ' ברזנט המתנשא לגובה של כ-1 מ' מעל הגדר, ושניהם גם יחד יוצרים חציצה וגידור בגובה של כ-3 מ', כל זאת במרחק של כ-1.3 מ' מחלון דירתה. בנוסף קירו אברהם את החצר, בגובה של 3 מ' באמצעות שמייה ענק. כתוצאה מוסתרת התאורה הקיימת במקום וגורמת להחשכה של שביל הגישה לבית ולהחשכה של דירת התובעים. בנוסף הללו חוסמים את הראות, האור והאוויר לחלונות דירתה. הגב' בן חיון טענה בעדותה כי אין לה התנגדות שאברהם ישימו שמייה בחצר ובלבד שתהיה בגודל ובגובה סבירים. ראו עדותה בעמ' 15 שורות 31-34. מר אברהם אישר בעדותו כי מתח יריעת ברזנט וכן פתח שמייה גדולה בחצר על מנת לחסום נראות ולאפשר פרטיות. ראו עדותו בעמ' 27 שורות 15-20.

30. בן חיון הגישו סדרת תמונות המדגימות את הנטען. תמונות אלו מדגימות מצב בלתי סביר ושערורייתי. אברהם, בשם הפרטיות שהם מבקשים לעצמם, סגרו את החצר מכל עבר, לרבות באמצעות קירויה, באופן שגובה הגידור והקירוי מגיעים לגובה של כ-3 מ' ובמרחק של כ-1.3 מ' מחלונות דירת בן חיון. מעבר לעובדה שמדובר על אטימה של חלונות דירת בן חיון הפונים לכיוון זה שיו אברהם לחצר, המצויה בחזית המבנה, מראה מוזנח וכעור, הפוגע באופן קשה לתיאור במראה הבית ובחזותו.

31. במועד הביקור במקום אמנם השמייה לא הייתה פתוחה והברזנט לא היה מתוח, אך די היה לראות לאיזה גובה הם מתנשאים בכדי להבין שהדעת אינה סובלת הותרת מצב זה על כנו.

32. לא מתקבל על הדעת להותיר מצב זה על כנו, לא כל שכן מקום בו הוא פוגע בבן חיון, ומשכך אין בהסכמת יתר בעלי הדירות בבית לשינויים אלו כדי להעלות או להוריד. נשגב מבינתי כיצד הרשו לעצמם אברהם לנהוג בצורה כל כך פוגענית ולא מתחשבת, וכיצד בעלי הדירות האחרים בבית נתנו הסכמתם לאמור, עת כל בר בי רב יכול להתרשם שיש בשינויים אלו כדי לשוות לבית מראה כל כך רע, מוזנח וכעור.

33. לאור האמור אני מורה לאברהם להסיר את הברזנט שהתקינו ואוסרת עליהם התקנת ברזנטים מכל סוג ומין בחצר או בהיקפה. כמו כן אני מורה לאברהם לסלק את השמייה המודגמת בתמונות שסומנו ת/1 מהחצר. אברהם יהיו רשאים לעשות שימוש בשמייה אחרת להגנה מפני השמש, ובלבד שגובהה של אותה שמייה לא יעלה על 2 מ' והיא תוצב במרחק שלא יקטן מ-3 מ' מחלונות דירת בן חיון.

המחסן של אברהם-

34. לגבי המחסן של אברהם העיד מר אברהם כי מחסן זה קיים כבר 30 שנה ואף רשום בלשכת רישום המקרקעין. עדות זו לא נסתרה. ראו עדותו בעמ' 33-35. בן חיון טענו כי קיים לגבי המחסן צו הריסה שהוצא על ידי מוסדות התכנון ומשכך יש להורות על הריסתו. אכן מהמסמכים שהוגשו לתיק עולה כי בין התנאים להיתר הבניה של אברהם נכלל גם תנאי המורה על הריסת המחסן.

35. על אף זאת לא מצאתי להורות על הריסתו. המפקח על רישום מקרקעין אינו הגוף האמון על הוצאה לפועל של צווי הריסה עליהם הורתה הוועדה המקומית. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין נגזרת מחוק המקרקעין והיא חלה בפן הקנייני בלבד. שעה שלא נסתרה הטענה כי מחסן זה קיים כ-30 שנה, ולא הוכח לי כי הוגשה התנגדות של מי מבעלי הדירות בבית לאורך השנים להקמתו רואה אני בכך הסכמה שבשתיקה של בעלי הדירות בבית לבנייתו, או למצער שיהיו רב בבקשה להריסתו.

36. לאור האמור מצאתי לדחות את העתירה להריסת המחסן. יחד עם זאת אבהיר כי אין בקביעתי זו כדי להכשיר את המחסן בהיבט התכנוני ודינו להמשיך ולהידון בפני הגופים הרלוונטיים במוסדות התכנון.

המצלמות-

37. הפסיקה הגדירה שימוש סביר ברכוש המשותף כשימוש אשר תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראו: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490).

38. תנאי נוסף שנקבע בפסיקה להיותו של השימוש סביר הוא שהשימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277.

39. בעידן בו אנו מצויים היום התקנת מצלמות ברכוש המשותף נפוצה ועולה כדי שימוש סביר ומותר ברכוש המשותף. בביקור במקום נחה דעתי כי מיקומן של המצלמות שהותקנו אינו גורם לפגיעה, והן בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף. חריג לכך היא המצלמה שהותקנה על המחסן של אברהם המופנית לכיוון המבנה ולכיוון דירת בן חיון. לאברהם די והותר אפשרויות להתקנת

מצלמות גם ללא שהללו יופנו לכיוון דירת בן חיון. משכך אני מורה על הסרתה של מצלמה זו וכן על הסרת כבלי החשמל שנמתחו באוויר לאורך החצר אשר מספקים לה חשמל.

משטח הבטון-

40. שעה שבן חיון יצקו אף הם משטח בטון בשטח המצוי בחזקתם הייחודית וריצפו שטח זה, חזקה עליהם שהם מכירים בזכותו של כל בעל דירה בבית לפעול בחצרו באופן דומה. בביקור במקום התרשמתי כי התקנת משטח הבטון בחצר מהווה שימוש סביר ואין בו כדי לפגוע באופן כלשהו בבן חיון. משכך, אני מורה על פירוקו של משטח הבטון בחצר. יחד עם זאת, וכפי שצינתי לעיל, אין בהחלטתי זו כדי להכשיר את משטח הבטון בפן התכנוני עליו אמונים מוסדות התכנון.

עמוד הכדורסל-

41. טוענים בן חיון כי הצבת עמוד כדורסל ושערי כדורגל גורמת להם למטרדי רעש. דיני המטרדים אינם בסמכותי ועל כן אינני נותנת כל סעד בעניין. על אף זאת אציין כי טוב יעשו אברהם אם יעתיקו את עמוד הכדורסל ושערי הכדורגל, ככל שהללו קיימים בחצר, אל מקום סמוך למחסן שלהם המרוחק דיו מדירת בן חיון.

התביעה שכנגד-

הכניסה לדירת בן חיון-

42. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי בסביבות שנת 2010 פתחו בן חיון כניסה חדשה לדירתם. מעדות הגב' בן חיון עלה כי בעקבות העובדה שמר בן חיון חטף אירוע מוחי, הפך למוגבל והתקשה ללכת התקינו התובעים בחדר המדרגות מעקה שיסייע לו להגיע לדירתו. לאחר שהמעקה לא אפשר גישה בטוחה לדירה וגם הצר באופן משמעותי את רוחב חדר המדרגות הם פתחו כניסה חדשה לבית ובנו בקדמתה מדרגות רחבות ותקניות. בסמוך לכך הביאו בן חיון יועצת נגישות אשר נתנה חוות דעת בעניין. ממצאי חוות הדעת היו שרוחב חדר המדרגות צר והמדרגות אינן עומדות בדרישות התקן ולא מאפשרות לאדם המוגבל לעלות בליווי מלווה. מסקנתה הייתה שהעתקת הכניסה לדירת בן חיון למקום אחר, תאפשר בניית מדרגות תקניות ורחבות יותר אשר יתנו מענה לצרכיו. חוות הדעת נושאת תאריך 9.2.11 והיא הוגשה כנספח לכתב ההגנה. ראו עדות הגב' בן חיון בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 15-24, וכן עדותה בעמ' 14 שורות 31-39 ובעמ' 15 שורות 1-5. כל העדים אישרו כי מר בן חיון מוגבל בתנועה ומתנייד בכסא גלגלים.

43. הגב' בן חיון העידה כי לא ביקשה הסכמת בעלי הדירות בבניין לפתיחת פתח הכניסה החדש. מר אברהם העיד כי במועד שרכש את דירתו כבר הייתה קיימת הכניסה הנוספת לדירת בן חיון. ראו עדותו בעמ' 26 לפרוטוקול שורות 16-17.

44. ביום 18.12.01 הוסף לחוק המקרקעין על דרך של חקיקה סעיף 59ג' הדן בהתאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות. אפתח בהבאת הסעיף ככתבו וכלשונו:

”59ג(ב) בעל דירה שהוא, שבן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

- (1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;
- (2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
- (3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;
- (4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה;...

(ג) (1) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן (2) ו-(3).”

45. התוספת השניה שבחוק המקרקעין מונה את ההתאמות אותן ניתן לבצע. בחלק ב' לתוספת מנויות ההתאמות אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית. בסעיף 3 לאותו החלק נמנית ההתאמה הבאה: ”פתיחת פתח כניסה או שער נוסף לחצר הבית המשותף או לבית עצמו.”

46. בן חיון, כאמור, לא טרחו לבקש את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית והסבו את הכניסה לבית למיקום החדש ללא שקיבלו לכך הסכמות, ללא שהמציאו אישור רופא פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק וללא היתר בנייה. עם כל האמפתיה למצבו

הרפואי של מר בן חיון מוצאת אני למתוח ביקורת על אופן התנהלותם זו. יחד עם זאת אין להתעלם מכך שהכניסה האמורה נבנתה כ-4 שנים טרם הוגשה התביעה של אברהם, ובכל אותן 4 שנים אברהם לא הגישו תביעה בעניין, לא שלחו מכתב ולא הוכיחו מחאה כלשהי מטעמים המתייחסת להתאמה זו. דרישתם של אברהם לסגירת הפתח ופתיחת הכניסה המקורית באה לעולם רק בעטייה של התביעה שהגישו בן חיון כנגד אברהם, וגם לכך יש ליתן משקל. בנוסף לא הוכח לי כי מי מבין יתר בעלי הדירות בבית מתנגד לבניית התאמה זו. לאור השיהוי הרב בהגשת התביעה, ועל אף העובדה שלא מתקיימים לבן חיון כל התנאים האמורים בסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין, מוצאת אני להפעיל את הסמכות הקנויה לי בס"ק (ד) שבסעיף 59ג לחוק המקרקעין ולבחון האם התנגדות אברהם היא מטעמים סבירים. בהינתן שאמצע התנגדותם בלתי סבירה אתיר את ההתאמה בכפוף להמצאת היתר בנייה כדין.

47. חוות דעת של מורשה נגישות שהגישו בן חיון כנספח לכתב ההגנה מטעמים מצביעה על כך שההתאמה שנעשתה נדרשה למר בין חיון לשם נגישות בטוחה ועצמאית לדירתו. לא הוגשה חוות דעת סותרת והמסמכים הרפואיים שהוגשו אינם מצביעים על שיפור מצבו הבריאותי. בנוסף, התרשמתי שההתאמה אינה מונעת מיתר בעלי הדירות בבית, ואברהם בתוכם, שימוש סביר ברכוש המשותף וגם אינה פוגעת בהם באופן כלשהו. ההתאמה גם נעשתה על חשבון בן חיון. משכך, ונוכח מצבו הרפואי של מר בן חיון, אשר אינו שנוי במחלוקת, ואשר מחייב את התאמת הכניסה לבית למצבו, אני מוצאת לקבוע כי התנגדות אברהם לביצוע ההתאמה אינה מטעמים סבירים.

48. שכלול הנתונים לעיל מביאני להורות כדלהלן: אני מורה לבן חיון לפעול לאלתר להוצאת היתר בניה לפתח הכניסה שפתחו לדירתם. בחלוף שנה מיום מתן פסק הדין, וככל שלא יהיה בידי בן חיון היתר בנייה לפתח זה, יהיו חייבים בן חיון לאטום את פתח הכניסה שפתחו, לסלק את המדרגות ולהחזיר את מצב הקיר לקדמותו.

הגדרות והשער-

49. כפי שקבעתי לעיל, שעה שמצאתי כי לכל בעל דירה בבית קיים שטח בשימוש ייחודי, לא מצאתי כי קיימת מניעה למי מבעלי הדירות בבית לתחום או לגדר את שטח החצר שבשימושו הייחודי, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרום לפגיעה כלשהי במי מבעלי הדירות בבית. להבדיל מחלק מהגדרות שהקימו אברהם אשר מצאתים בלתי סבירים וגורמים לפגיעה בבן חיון, לא מצאתי כי הגידור והשער שהתקינו בן חיון פוגעים במי מבעלי הדירות בבית. משכך לא מצאתי להורות על הסרתם.

הריצוף-

50. האמור בסעיף 40 לעיל יחול גם על הריצוף שבנו בן חיון. לא מצאתי להורות על פירוק הריצוף.

המחסן של בן חיון-

51. לגבי המחסן של בן חיון העיד מר קצב כי מחסן זה נבנה בסוף שנות ה-50. ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 23-25. גם הגב' חיון העידה כי המחסן נבנה לפני עשרות שנים על ידי אימה, וכי גם כל יתר הדברים בגינם נתבעה, לרבות הגדרות, השביל קיימים כבר כ-40 שנים. ראו עדותה בעמ' 10 שורות 35-41, וכן עדותה בעמ' 14 שורות 16-18. עדויות אלו לא נסתרו.

52. שעה שלא נסתרה הטענה כי מחסן זה קיים כ-50 שנה ולא הוכח לי כי הוגשה התנגדות של מי מבעלי הדירות בבית במהלך השנים הקמתו רואה אני בכך הסכמה שבשתיקה לבניית המחסן או למצער שיהוי רב בבקשה להריסתו.

53. התרשמותי הייתה שלולא הגישו בן חיון תביעתם כנגד אברהם לא הייתה תביעה זו באה לעולם.

54. לאור האמור מצאתי לדחות את הבקשה להריסת המחסן. יחד עם זאת אבהיר כי אין בקביעתי זו כדי להכשיר את המחסן בהיבט התכנוני ככל שלא קיים לגביו היתר בנייה.

המצלמות-

55. קביעותיי בסעיפים 37-39 לעיל חלות גם על המצלמות שהתקינו בן חיון, ככל שהתקינו. לא מצאתי להורות על הסרתן.

סוף דבר-

ניתן בזאת פסק דין אשר מורה כדלהלן :

56. אברהם יפרקו את חלק הגדר המקביל למבנה, אשר חוצץ בין המבנה לבין החצר הקדמית בתוך 30 יום מהיום. אברהם יהיו רשאים להקים חלף גדר זו גדר החוצצת בין המבנה לבין החצר בתוואי המודגם במוצג ת/2, ובלבד שגובהה לא יעלה על 1.5 מ'.

57. אברהם יסירו את הברזנט ויסלקו את השמשייה בחצר בתוך שבוע ימים מהיום, וימנעו מהתקנת ברזנטים ויריעות בד. הצבת שמשייה חלופית בחצר תותר רק בתנאים המפורטים בסעיף 33 לעיל.

58. אברהם יסירו את המצלמה המותקנת על קיר המחסן וכן את הכבלים המשמשים אותה בתוך 30 מהיום.

59. בן חיון יפעלו להוצאת היתר בנייה לפתח הכניסה שפתחו לדירתם. ככל שלא יהיה בידיהם היתר בחלוף שנה מהיום יאטמו בן חיון את הכניסה שפתחו לדירתם, יפרקו את המדרגות שבנו ויחזירו את המצב לקדמותו.

60. יתר סעיפי התביעה והתביעה שכנגד נדחים.

61. אני מחייבת את אברהם לשלם לבן חיון הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 3,000 ₪ + מע"מ. בקביעת סכום ההוצאות לקחתי בחשבון את העובדה שלטעמי שני הצדדים עשו דין לעצמם בהתנהלותם והתעלמו מהוראות הדין. יחד עם זאת ומאחר ומצאתי את התנהלות אברהם חורגת מהסביר ועולה כדי התנהגות שאינה בתום לב מצאתי לחייבם בכ"ז בהוצאות כלשהן של הצד השני.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יז' בטבת התשע"ה (8.1.15).

העתיקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין